

Nr. 170 Entstehung des Führererlasses über Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete. 5./6./8./10. Oktober 1939

R 43 II/646a, Bl. 2, 12, 13, 23

Beginn:
Beginn:

a.: Staatssekretärbesprechung im Reichsinnenministerium vom 5. Oktober 1939

1. Vermerk:

Am 5. Oktober d. J. fand im Reichsministerium des Innern eine Staatssekretärbesprechung statt, in der die anliegenden Entwürfe zweier Führererlasse und einer Durchführungsverordnung zu dem ersten Erlaß¹ beraten wurden.

Staatssekretär Stuckart, der den Vorsitz führte, berichtete, daß auf Vortrag des Gauleiters Forster² der Führer angeordnet habe, daß ihm noch heute ein Erlaß vorgelegt werden soll, der die Einrichtung einer Zivilverwaltung für Danzig und Westpreußen vorsieht. Die Gründe dafür sind im wesentlichen wirtschaftlicher Natur, weil Danzig ohne das Hinterland nicht lebensfähig ist. Staatssekretär Stuckart hat den Auftrag, den Erlaß heute Abend beim Führer zum Vortrag zu bringen. Der Entwurf ist im wesentlichen dem Erlaß des Führers über die Verwaltung der sudetendeutschen Gebiete³ nachgebildet.

Der zweite Erlaßentwurf sieht eine entsprechende Regelung für das ostoberschlesische Gebiet vor. Ob der Führer auch diesen Erlaß sofort herauszugeben beabsichtigt, steht noch nicht fest. Die Durchführungsverordnung zu dem Erlaß über Westpreußen betrifft lediglich die technische Einrichtung der Verwaltung.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst mit der Bitte um Kenntnisnahme⁴.

3. Z.d.A.

Kr[itzingen]

b.: Vorlage des Ministerialdirektors Kritzingen an Reichsminister Lammers. 6. Oktober 1939

¹ Entwürfe zweier FüE „über die Verwaltung des Gebiets Danzig-Westpreußen“ und „über die Verwaltung des ost-oberschlesischen Gebiets“ sowie einer 1. AusVO zum FüE betr. Danzig-Westpreußen; R 43 II/646a, Bl. 3–11. Der RIM war durch den *Erlaß des Führers über die Organisation der Militärverwaltung in den besetzten ehemals polnischen Gebieten* vom 25. 9. 1939 (R 43 II/647, Bl. 26–30; MOLL, „Führer-Erlasse“, Nr. 10) zur „Zentralstelle für die besetzten Ostgebiete“ bestimmt worden, hatte dies den ORBeh. durch RdSchr. vom 3. 10. mitgeteilt und sie ersucht, „zunächst mir zuzuleiten alle Anordnungen, die die Verwaltungsorganisation oder die gebietliche Gliederung betreffen oder von wichtiger wirtschaftlicher oder finanzieller Bedeutung sind“, desgleichen entspr. Anregungen an die Militärverwaltung. Leiter der Zentralstelle war StS Stuckart, als Verbindungsref. im RIM zu den ORBeh. fungierte MR Hubrich; R 2/5830, Bl. 169; mit Benennung der Ostreferenten der Ressorts: R 43 II/646a, Bl. 173–177, 180–182. Zur überhasteten Formulierung des FüE über die eingegl. Ostgebiete vgl. REBENTISCH, *Führerstaat*, S. 171 f., 175–181; BACHNICK, *Verfassungsreformvorstellungen*, S. 107–111; LONGERICH, *Hitlers Stellvertreter*, S. 138 f.

² GL Albert Forster von Danzig amtierte aufgr. des FüE vom 25. 9. 1939 (o. Anm. 1) bereits als Verwaltungschef im Militärbezirk Westpreußen.

³ Vom 1. 10. 1938 (RGBl. I S. 1331); s. ARH V, Nr. 216 Anm. 3.

⁴ Lammers zeichnete noch am 5. 10. 1939 ab und verfügte den Vm. in seine Vortragsmappe.

1. *Vermerk:*

Staatssekretär Stuckart teilte mir heute mit, daß der Führer gestern den Entwurf eines Erlasses über die Verwaltung von Danzig-Westpreußen nicht gebilligt habe. Der Führer wünsche das gesamte Gebiet, das mit Deutschland vereinigt werden soll, gleichzeitig in das Reich eingegliedert zu sehen⁵.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst mit der Bitte um Kenntnisnahme⁶.

3. Z. d. A.

Kr[itzingen]

c.: Staatssekretär Stuckart an Reichsminister Lammers. 8. Oktober 1939

Hochverehrter Herr Minister!

In der Anlage übersende ich unter Bezugnahme auf das mit Ihnen geführte Telefongespräch Abschrift des Erlasses des Führers und Reichskanzlers über die Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete vom 8. Oktober⁷. Der Führer hat den Erlaß heute gegen 1 Uhr gezeichnet. Es war mir nicht mehr möglich, Sie vorher zu verständigen, da ich kurzfristig nach der Führerwohnung abgerufen wurde.

Das Original des Erlasses geht Ihnen zur Unterschrift alsbald zu.

Ferner füge ich den Entwurf eines Erlasses des Führers und Reichskanzlers über die Verwaltung der besetzten polnischen Gebiete bei⁸. Dieser Erlaß ist vom Führer noch nicht unterzeichnet. Der Führer hat angeordnet, daß er mit dem Chef des Oberkommandos des Heeres⁹ besprochen werden soll. Dies ist heute nachmittag geschehen. Der Chef des Oberkommandos des Heeres will ihn seinerseits mit dem Oberbefehlshaber des Heeres¹⁰ noch besprechen¹¹.

Heil Hitler!

Ihr Ihnen sehr ergebener
Stuckart.

d.: Vorlage des Ministerialrats Ficker an Reichsminister Lammers. 10. Oktober 1939

1. *Vermerk:*

⁵ Ergebnis dieser Weisung war zunächst der Entw. eines „Gesetzes über die Heimkehr der entrissenen Ostgebiete in das Deutsche Reich“, den Stuckart am Nachmittag des 6. 10. in Besprechungen mit RM Hans Frank, den GL Koch, Forster, Schwede-Coburg, Stürtz, J. Wagner und Senatspräs. Greiser aufgestellt und noch am selben Abend RIM Frick zugeleitet hatte; s. R 1501/5401, Bl. 41–46.

⁶ Mit Sichtvermerk Lammers' vom 6. 10. 1939.

⁷ Durchschlag mit hs. Korrekturen und Streichungen, ohne Schlußzeichnung Hitlers, auf 8. 10. 1939 datiert; R 43 II/646a, Bl. 14–17. Entwürfe und Endfassung auch in R 1501/5401, Bl. 58–64.

⁸ R 43 II/646a, Bl. 18–21; auch R 1501/5401, Bl. 47–57.

⁹ Diese Funktion gab es nicht. Gemeint sein dürfte der Chef des OKW, Gen. Keitel; vgl. REBENTISCH, Führerstaat, S. 172.

¹⁰ GenO Walther v. Brauchitsch, der in den Operationsgebieten die vollziehende Gewalt ausübte; ABSOLON V, S. 46. Zur Organisation der Militärverwaltung in Polen s. R 43 II/647, Bl. 11–40; R 1501/5401, Bl. 4–30; generell H. UMBREIT in: DT. REICH UND II. WELTKRIEG V/1, S. 28–41.

¹¹ Der Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Verwaltung der besetzten polnischen Gebiete erging mit nur unwesentl. Änderungen am 12. 10. 1939 (RGBl. I S. 2077); s. R 43 II/647, Bl. 2–5; R 43 II/1343a, Bl. 2–6; PFUNDTNER/NEUBERTI a 29, S. 3 f. Zur Beendigung und Überleitung der Militärverwaltung auf den „Generalgouverneur“ in Verfolg eines unveröffentl. FÜE vom 19. 10. 1939 s. R 43 II/647, Bl. 41–52; MOLL, „Führer-Erlasse“, Nrr. 14 f.

Der Innenminister übersendet den vom Führer bereits vollzogenen Erlaß über die Gliederung der Ostgebiete mit der Bitte, den Erlaß mitzeichnen und die Zeichnung durch den Vorsitzenden des Ministerrats herbeiführen zu wollen¹². Er weist darauf hin, daß nachträglich auf Wunsch des Stellvertreters des Führers – angeblich mit Billigung des Führers – dem § 3 ein Abs. 2 angefügt worden ist¹³. Diese neue Bestimmung enthält gegenüber dem nach § 3 Abs. 1 grundsätzlich als Vorbild dienenden Sudetengau sehr wesentliche Abweichungen. Während dort (§ 2 Abs. 2) Reichssonderverwaltungen als solche erhalten bleiben und der Reichsstatthalter nur das Recht hat, sich unterrichten zu lassen und im Rahmen der Weisungen der Obersten Reichsbehörden Anweisungen zu geben¹⁴, werden in den Ostgebieten sämtliche Verwaltungszweige dem Reichsstatthalter bis auf weiteres zugewiesen (Abs. 2 S[atz] 1); die Regelung des Erlasses entspricht hierin der Sofortregelung im Sudetengau (Erlaß vom 1. 10. 1938¹⁵ § 2 Abs. 2). Bis auf weiteres werden außerdem auch in der Kreisstufe die Sonderbehörden, also Finanzämter, Gerichte, Reichsbahn- und Postbehörden den Landräten unterstellt (S. 3), eine sehr einschneidende und für die Chefs der Sonderverwaltungen möglicherweise unangenehme Maßregel; anders auch hier im Sudetengaugesetz (§ 9 Abs. 1¹⁶). Die Regelung des Abs. 3 S. 3 war in der Sofortregelung für den Sudetengau nicht enthalten. Es ist zu erwägen, ob der Führer auf diese nachträgliche Einschlebung nochmals aufmerksam gemacht werden soll¹⁷.

2. Herrn Reichsminister gehorsamst vorgelegt.

[...]¹⁸

Kr[itzinger] 10/10. F[licker] 10/10

¹² Schnellbrief des RIM (i. V. Stuckart) an RMRk, 10. 10. 1939, mit Übermittlung des von Hitler am 8. 10. vollzogenen und durch Einfügung des § 3 (2) nachträgl. ergänzten FÜE (u. Anm. 13); R 43 II/646a, Bl. 22, 26–30 (APK I 1, Reg. Nr. 13921).

¹³ § 3 in der von Hitler zunächst gezeichneten Fassung hatte gelautet: „Für den Aufbau der Verwaltung in den Reichsgauen [Westpreußen und Posen] gelten die Vorschriften des Gesetzes über den Aufbau der Verwaltung im Reichsgau Sudetenland (Sudetengaugesetz) vom 14. April 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 780), soweit sich aus diesem Erlaß nichts anderes ergibt.“

Er firmierte nun als § 3 (1) und war um folg. Abs. 2 ergänzt: „(2) Dem Reichsstatthalter werden sämtliche Verwaltungszweige zugewiesen. Der Reichsminister des Innern bestimmt im Einvernehmen mit dem zuständigen Reichsminister den Übergang einzelner Verwaltungszweige auf die bestehenden Reichssonderverwaltungen. Sonderbehörden in der Kreisstufe sind bis auf weiteres den Landräten unterstellt.“

¹⁴ Näheres s. Dok. Nrr. 26, 69 und 116.

¹⁵ Oben Anm. 3.

¹⁶ § 9 (1) *SudetengauG*: „Der Landrat führt die gesamte staatliche Verwaltung in der Stufe des Kreises im Rahmen der bisherigen Zuständigkeiten.“

¹⁷ Lammers strich diesen Schlußsatz bei der Durchsicht am 11. 10. 1939 am Rand doppelt an und bemerkte: „Ich werde dies nach Rückkunft des Erlasses [sc. von Göring; u. Anm. 18] tun.“

¹⁸ Folgt Entw. eines Übersendescheibens an StS Körner zur Herbeiführung der Mitzeichnung durch GFM Göring, das Lammers noch am 11. 10. mit „Eilt sehr!“ ausfertigte. Tags darauf langte die Reinschrift des *Erlasses des Führers und Reichskanzlers über Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete* vom 8. 10. 1939 wieder in der Rkei an, am 18. 10. wurde er verkündet (RGBl. I S. 2042) und von Hitler durch weiteren Erlaß vom 20. 10. (RGBl. I S. 2057; Anhang FV 329*) mit Wirkung vom 26. 10. 1939 in Kraft gesetzt; R 43 II/646a, Bl. 23v f., 34 f.; R 43 II/647, Bl. 1, 6–10; PFUNDTNER/NEUBERTI a 29, S. 1 f. Von dem beabsichtigten Vortrag sah Lammers ab, nachdem MD Kritzinger ihm am 13. 10. gemeldet hatte: „Nach Mitteilung von Staatssekretär Stuckart ist der Zusatz zu § 3, der vom Stellvertreter des Führers gewünscht war, vom Führer gebilligt worden.“ R 43 II/646a, Bl. 31. MD Sommer hatte mit Schreiben vom 11. 10. StS Stuckart ferner den Wunsch Heß' übermittelt, „den Vollzug des § 3 [2] sowohl für die Gaustufe wie für die Kreisstufe nur sehr allmählich eintreten zu lassen, also dem Drängen der Sonderverwaltungen auf eigene Behörden zu widerstehen, bis es wirklich verantwortet werden kann, Verwaltungszweige aus der einheitlichen Steuerung durch den Reichsstatthalter zu entlassen.“ R 1501/5401, Bl. 72 f. (APK II 3, Reg. Nr. 32995). – StS Reinhardt, der am 4. 10. in einer ersten Instruktion der in die besetzten Gebiete entsandten Beauftragten der Finanzverwaltung wie selbstverständlich vom Erhalt eines direkten Instanzenzugs ausgegangen war, legte mit Schreiben an Stuckart vom 12. 10. sofort Verwahrung dagegen ein und ließ die Abteilungen des RFM Argumentationsmaterial sammeln; R 2/5112, Bl. 9–15. Auch der RJuM gedachte in den Verhandlungen über die DVO diesen Autonomieverlust nicht widerspruchlos hinzunehmen: s. zunächst Dok. Nr. 178.

Zitierhinweis

Nr. 170 Entstehung des Führererlasses über Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete. 5./6./8./10. Oktober 1939a. Staatssekretärbesprechung im Reichsinnenministerium vom 5. Oktober 1939b. Vorlage des Ministerialdirektors Kritzingen an Reichsminister Lammers. 6. Oktober 1939c. Staatssekretär Stuckart an Reichsminister Lammers. 8. Oktober 1939d. Vorlage des Ministerialrats Ficker an Reichsminister Lammers. 10. Oktober 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d170>